

[별표 6]

신분별 인사위원회 심의대상(제16조의2, 제47조 관련)<개정 2011.12.7., 2012.12.3., 2015.6.29., 2019.1.25., 2020.2.19.>

기 준	근 거	적 용	
		군무원	직장
○ 신체·정신상의 장애로 직무를 감당할 수 없는 경우 • 휴직기간이 끝난 후에도 직무에 복귀하지 못한 기간이 30일을 넘은 경우 • 전문의의 진단서에 따라 판정한 결과 1년을 초과해도 직무를 수행할 수 없다고 인정되는 경우	• 군무원인사법 제28조제1항제1호 • 군무원인사법 시행령 제82조제1항 • 군무원인사법 시행규칙 제34조	○	○
○ 근무성적이 매우 나쁜 경우 • 직무수행능력이 부족하여 자기가 맡은 직무를 수행할 수 없는 경우 - 발전성이 없거나 능력이 퇴보하는 경우 - 판단력이 부족한 경우 - 지능정도가 낮은 경우 • 2주이상의 교육훈련 이수성적이 만점의 60퍼센트에 미달하는 경우 • 직무를 매우 게을리 하거나 이를 포기한 경우 - 책임감이 없고 적극적으로 자기 임무를 수행하지 아니하는 경우 - 직무가 위험하거나 수행하기 곤란하다는 이유로 이를 부당하게 회피하는 경우 - 직무상 명령을 고의로 이행하지 아니하는 경우 • 근무성적 평정점이 가등급으로 2회 이상 계속하여 평정된 경우	• 군무원인사법 제28조제1항제2호 • 군무원인사법 시행령 제83조제1항 • 군무원인사법 시행규칙 제35조	○	○
○ 직제가 개정 또는 폐지되어 정원이나 예산의 감소 등으로 인원이 정원을 초과한 경우	군무원인사법 제28조제1항제3호	○	×
○ 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없는 경우	군무원인사법 제28조제1항제4호	○	○
○ 직위해제 되어 대기명령을 받은 사람이 그 기간 중 직무수행 능력을 향상시키거나 근무태도를 개선하려는 뜻이 없다고 인정되는 경우	군무원인사법 제28조제1항제5호	○	×
○ 근무성적 종합평가결과 예비군부대의 지휘관으로서 적당하지 않다고 인정된 사람	예비군법 시행규칙 제13조제1항제3호	○	○